

1507363-95.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092328/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA

VISTOS.

CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507363-95.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507363-95.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092328/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA

VISTOS.

CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 29 de março de 2019, por volta de 09 horas e 30 minutos, na Rua Belisario Ferreira Lima, nº 108, Bairro Cidade Dutra, nesta cidade e comarca da Capital, tinha em depósito, trazia consigo e guardava drogas para tráfico, quais sejam, 32 (trinta e duas) porções de "maconha", 142 (cento e quarenta e duas) porções de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de abril de 2019 (fls. 50/52), o réu foi citado (fls. 127), e apresentou defesa preliminar (fls. 121).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 154/155).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de provas (fls. 158/160). No mesmo sentido manifestou-se a Defesa em alegações finais (fls. 164/167).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação de fls. 21/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 150/153, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu.

Todavia, tem-se que a autoria não restou suficientemente demonstrada.

Interrogado, o réu Christian Gabriel Ferreira Franca negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos, pela manhã, saiu para comprar "maconha", pois era usuário. Não havia ninguém no ponto de venda de drogas, então foi comprar um refrigerante. Nesse momento foi abordado pelos policiais e foi levado até a rua descrita na denúncia. Eles perguntaram sobre a droga e sobre quem estava traficando, mas não soube informá-los. O policial Renato já o havia abordado anteriormente, com um cigarro de "maconha" no bolso, então passou a acusá-lo do tráfico. Os policiais encontraram as drogas nas imediações. Explicou que morava próximo ao local onde a droga era vendida e sempre comprava "maconha" ali.

Por sua vez, o policial militar Renato Ernesto Mariano Oliveira atestou que não se recordava dos fatos, em razão do tempo decorrido e do número de ocorrências semelhantes, inclusive no local dos fatos, que é ponto conhecido pelo tráfico. Explicou que se recordava da fisionomia do acusado e, pelo que se lembrou, foi encontrado mais de um tipo de droga, mas sem lembra-se de maiores detalhes.

Também o policial militar Leandro Antonio Ribeiro atestou que se recordava vagamente dos fatos, em razão do tempo decorrido. Explicou que o local é conhecido como ponto de tráfico, existindo outras ocorrências em que também localizou drogas com indivíduo naquele local. Recordou-se da fisionomia do réu, explicando que na época ele estava com o cabelo um pouco maior. Não se recordou de outros detalhes, se o réu estava parado ou não, se dispensou algo ou se declarou ser usuário de entorpecentes.

Deste modo, tem-se que os policiais militares ouvidos em Juízo não se recordaram de detalhes da ocorrência, não podendo confirmar se o réu estava na posse direta das drogas apreendidas ou não, posto que relataram somente de forma genérica como se davam as ocorrências naquele local, que é ponto conhecido de tráfico de entorpecentes.

Assim, tendo o réu negado a prática do crime, dizendo que estava no local porque morava nas redondezas e porque comprava droga ali, regularmente, para seu consumo, tem-se que a absolvição é medida de rigor, ante a dúvida imposta.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO CHRISTIAN GABRIEL FERREIRA FRANCA, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 33,

"caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Declaro a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA